

## **Uitwerkingen tentamen Belastingrecht 3 van 17 juni 2021**

### **Opgave 1 (10 punten)**

- 2p 1) De winst van VOF Terrasso is voor het deel dat toekomt aan Terrasso BV als rechtstreeks door Terrasso BV genoten winst aan te merken (1p) over 2020 (art. 8, lid 1, Wet Vpb 1969) (1p).
- 8p 2) Travetin GmbH wordt buitenlands belastingplichtige (2p) in Nederland op grond van art. 3 (2p) jo art. 17, lid 3, Wet Vpb 1969 (2p). Zij heeft als vennoot in de vennootschap onder firma een vaste inrichting (art. 3, lid 4, onderdeel b, Wet Vpb 1969) in Nederland (2p).

### **Opgave 2 (24 punten)**

- 12p 3) Journaalpost De Leeuw Vastgoed BV:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Winstreserve (Uitdeling/Dividend) | € 70.000  |
| Aan huuropbrengsten pand          | € 70.000. |

Journaalpost De Leeuw Holding BV:

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Deelneming De Leeuw Bouw BV                              | € 70.000 |
| Aan Dividend (Resultaat deelneming) De Leeuw Vastgoed BV | € 70.000 |

Journaalpost De Leeuw Bouw BV:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Huurkosten pand        | € 70.000 |
| Aan Informeel kapitaal | € 70.000 |

*Per volledig juiste journaalpost (4p).*

- 4p 4) Binnen fiscale eenheid zijn intercompany transacties niet zichtbaar, dus deze hebben dan geen fiscale gevolgen.
- 4p 5) Art. 8b, lid 1, Wet Vpb 1969 (2p). Het 'at-arm's-length-beginsel' houdt in dat in gevallen waarin wordt gehandeld met gelieerde lichamen, de overeengekomen of opgelegde voorwaarden zo vastgesteld dienen te zijn als dat tussen onafhankelijke derden gebruikelijk is. Kortweg houdt dit 'at-arm's-length-beginsel' in dat gehandeld wordt jegens elkaar als derden, dat zakelijk wordt gehandeld, dat marktconform wordt gehandeld, of woorden van die strekking (2p).
- 4p 6) Er is sprake van een verbonden lichaam indien een belastingplichtige een (in)direct belang van ten minste 33 1/3% heeft in een lichaam (art. 10a, lid 4, Wet Vpb 1969) (2p). Er is sprake van een gelieerd lichaam indien een lichaam, onmiddellijk of middellijk, deelneemt aan de leiding of toezicht op, dan wel in het kapitaal van een ander lichaam (art. 8b, lid 1, Wet Vpb 1969) (2p).

### **Opgave 3 (18 punten)**

- 6p 7) Het verschil van 3% rente betreft een informele kapitaalstorting door de moedermaatschappij Promiss Ltd). De zakelijke rente van 4% (2p) valt onder art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 en is derhalve niet aftrekbaar bij Wooden Shoe BV (2p). De tegenbewijsregeling (van art. 10a, lid 3, Wet Vpb 1969) zal moeten worden beoordeeld. Over eventuele (dubbele) zakelijkheid (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) is in de casus niets gegeven (1p) en er is gezien de nog te verrekenen verliezen geen compenserende heffing (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) bij Promiss Ltd (1p).
- 6p 8) - De rente is vrijwel geheel winstafhankelijk (2p) en;  
- De schuld is achtergesteld ten opzichte van alle concurrente crediteuren en is slechts opeisbaar bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de schuldenaar (2p) en;  
- De lening heeft geen vaste looptijd of een looptijd van meer dan 50 jaar (2p).
- 3p 9) Nee, de zakelijke rente is niet aftrekbaar omdat sprake is van een lening in de zin van art. 10b Wet Vpb 1969 (er is immers sprake van gelieerdheid (in de zin van art. 8b, lid 1, Wet Vpb 1969), een renteloze lening en geen aflossingsdatum).
- 3p 10) Ja, Tulip BV heeft recht op de deelnemingsvrijstelling op grond van de meetrekregeling (art. 13, lid 5, onderdeel a, Wet Vpb 1969).

#### Opgave 4 (16 punten)

- 14p 11) Irish Capital Ltd is een beleggingsdeelneming (art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969) (oogmerktoets) (2p). Vervolgens wordt getoetst of sprake is van een kwalificerende beleggingsdeelneming. Zij voldoet tevens niet aan de onderworpenheidstoets (art. 13, lid 11, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (2p). Naar Nederlandse maatstaven is een redelijke heffing € 75.000 ( $(€ 2.500.000 \times 3\%) \times 10\%$  is € 7.500 (2p). De in Ierland belastbare winst bedraagt € 75.000 minus kostenafrek € 20.000 is € 55.000. De in Ierland betaalde Vpb bedraagt € 55.000  $\times 12,5\%$  is € 6.875 (2p). Omdat slechts € 6.875 Vpb wordt betaald in Ierland betreft dit naar Nederlandse maatstaven geen redelijke heffing (2p). Zij voldoet tevens niet aan de bezittingentoets (art. 13, lid 11, onderdeel b, Wet Vpb 1969) omdat haar bezitting grotendeels (meer dan 50%) uit laagbelaste vrije beleggingen bestaat (2p). In dat geval is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing (maar wel de deelnemingsverrekening) (2p).
- 2p 12) De deelnemingsverrekening geldt voor voordelen uit hoofde van een beleggingsdeelneming niet zijnde een kwalificerende beleggingsdeelneming (art. 13aa, lid 1, Wet Vpb 1969).

#### Opgave 5 (22 punten)

- 3p 13) - resultaatsaldering (horizontale verliesverrekening);  
- hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening;  
- geen winstneming op interne transacties.  
*1p per goed antwoord.*
- 2p 14) Per 1 februari 2020.
- 8p 15) Er is sprake van een besmette transactie binnen fiscale eenheid en een verbreking van de fiscale eenheid binnen de sanctie periode van 6 jaar (2p). De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 betekent dat de stille reserve op het pand van € 600.000 in de winst van de fiscale eenheid valt (2p). De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 kan worden beperkt tot de waarde in het economische verkeer ten tijde van overdracht binnen fiscale eenheid (minus afschrijving) (art. 15ai, lid 2, Wet Vpb 1969) mits de belastingplichtige de hoogte van dit bedrag aannemelijk kan maken (2p). Omdat een taxatie aanwezig is kan de sanctie worden beperkt tot € 450.000 (minus afschrijving) (2p).
- 6p 16) Beter Band BV kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Dirks Holding BV omdat de tussenhoudstermaatschappij Brussel Banden Bvba is gevestigd in de EU (2p), op grond van art. 15, lid 3, onderdeel b jo. lid 5, Wet Vpb 1969 (2p), en zij ten minste 95% van de aandelen bezit in de in Nederland gevestigde Beter Band BV (en voldoet aan de overige eisen van art. 15, lid 1 en 4, Wet Vpb 1969) (2p).
- 3p 17) De Cravates La France SA beschikt over een vaste inrichting in Nederland waardoor zij niet voldoet aan de eisen van een tussenhoudstermaatschappij op grond van art. 15, lid 5, Wet Vpb 1969 (2p). Perfect Band BV kan dan ook niet worden opgenomen in de fiscale eenheid met Dirks Holding BV (1p).

#### Opgave 6 (10 punten)

- 6p 18) 1. Het besluit ter voorkoming van dubbele belasting (2p);  
2. Op basis van nationale wetgeving vrijstellen (2p);  
3. De buitenlandse belasting als kosten aanmerken (2p).
- 2p 19) Nee, een EU-richtlijn heeft géén directe werking, maar is een opdracht aan een lidstaat om zijn nationale wetgeving aan te passen.
- 2p 20) Een belastingplichtige kan zich op een EU-richtlijn beroepen, als deze niet tijdig, niet volledig en/of onjuist in de nationale wetgeving is opgenomen.

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2021.

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.